

1510507-45.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2070092/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16734406 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

445/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2070092 - 05º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510507-45.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510507-45.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2070092/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 16734406 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

445/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2070092 - 05º D.P. SUMARE, 445/21/926 - 05º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DOUGLAS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 68/69).

Notificação (página 93). Defesa preliminar (página 97). Recebimento da denúncia (página 99). Citação pessoal (página 113). Prova testemunhal e interrogatório (página 131). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 131), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena (páginas 128/130).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 73/75).

Quanto à autoria, os policiais militares Gustavo Bellini Soares e Alisson Fernando Rodrigues de Freitas relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu foi surpreendido em local conhecido pelo tráfico de drogas, mais precisamente onde os traficantes esperam os clientes para a comercialização, quando, então, saiu em fuga, diante da chegada da polícia, mas foi encaixado com as porções de entorpecentes e dinheiro, em uma pochete na cintura, cercado por um dos policiais, depois de pular um muro. Ali no calor dos acontecimentos, o acusado admitiu a traficância para o policial militar Alisson Fernando Rodrigues de Freitas, que, inclusive, destacou que, uma semana antes, o denunciado já tinha sido abordado, naquele mesmo lugar, posicionado em atitude característica de tráfico de drogas, sem que fosse residente lá. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a autoria criminosa que lhe foi imputada (página 131).

Tudo isso considerado, certa a condenação, uma vez que a confissão foi confortada pela contundente prova testemunhal.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes (páginas 31/34) e a maior reprovabilidade da conduta em razão da quantidade e da variedade das drogas, inclusive de elevado efeito alucinógeno e viciante, exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. nº 0007917-14.2017.8.26.0604 - página 34) e a atenuante da confissão, conforme a ensinância do STJ.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (os maus antecedentes e a reincidência afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra DOUGLAS SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA